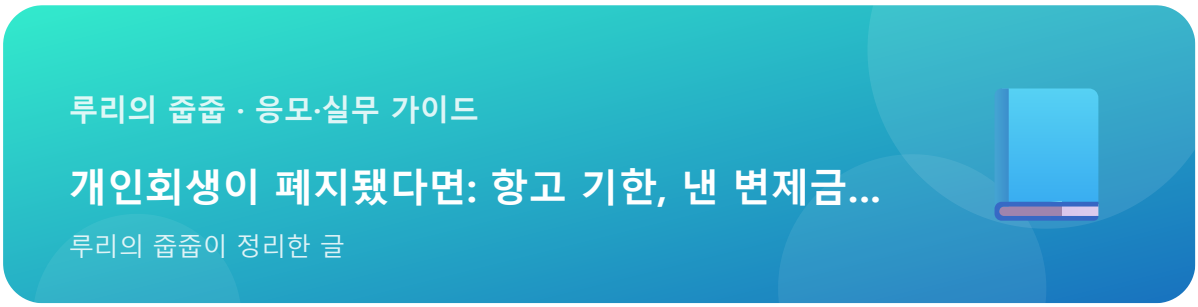



# 개인회생이 폐지됐다면: 항고 기한, 낸 변제금, 압류 위험, 신용회복위원회 워크아웃까지 순서대로 정리

**루리**

개인회생 폐지결정이 나면 공고일부터 2주 안에 즉시항고를 해야 하고, 폐지가 확정되면 채권자가 다시 추심·강제집행을 할 수 있어요. 항고를 하든 안 하든 신용회복위원회 상담(국번 없이 1375)을 병행해 다음 길을 알아두세요.

개인회생 폐지결정이 나면 공고일부터 2주 안에 즉시항고를 해야 하고, 폐지가 확정되면 채권자가 다시 추심·강제집행을 할 수 있어요. 항고를 하든 안 하든 신용회복위원회 상담(국번 없이 1375)을 병행해 다음 길을 알아두세요.

> 대법원 전자민원센터 자주 묻는 질문, 서울회생법원 안내, 신용회복위원회 안내(2026-10-29 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 법률·세무·금융 상담이 아니며, 사건마다 결과가 달라서 담당 법원·회생위원·대리인에게 **공식 확인**이 필요해요.

## 1 1. 한눈에 보는 흐름

| 단계 | 내용 | 확인된 기준 |
| --- | --- | --- |
| 폐지결정 | 법원이 개인회생절차를 끝내는 결정 | 변제금 3개월 이상 연체 등 (서울회생법원 회생위원 안내) |
| 즉시항고 | 폐지결정에 불복하는 절차 | 공고일부터 2주 이내(대법원 전자민원센터) |
| 항고보증금 | 법원이 공탁을 명할 수 있음 | 확정된 개인회생채권 총액의 20분의 1 범위(같은 안내) |
| 폐지 확정 | 더 다툴 수 없는 상태 | 채권자 추심·강제집행 가능 (같은 안내) |
| 이후 선택 | 재신청·워크아웃·협의 | 연체 90일 이상이면 개인워크아웃 대상 (신용회복위원회) |

## 2 2. 폐지는 어떤 경우에 나오나요

서울회생법원 회생위원 설명은 변제금이 3개월 이상 밀리고 변제계획대로 갚을 가능성이 없다고 판단될 때 폐지한다고 안내해요. 별도로 서울회생법원은 변제기간이 끝난 뒤에도 변제금을 일부(3회 미만) 못 내서 면책을 못 하는 사건을 폐지 대상으로 보고, 폐지결정 공고 뒤 14일 안에 미납액을 내고 즉시항고하는 방법을 안내한 적이 있어요. 이 안내는 2018년 게시물이라 현재 운영 기준은 **공식 확인**이 필요해요.

## 3 3. 「개인회생이 폐지되고 항고중이에요.」

항고는 기한이 짧아서 날짜 계산이 가장 중요해요.

- 공고일을 확인해요(나의 사건검색, 법원 알림 문서).
- 공고일부터 2주 안에 항고장을 내요. 이 기간을 넘기면 안내상 추완항고(늦은 항고) 방법을 따로 봐야 하는데, 인정 요건은 **공식 확인**이 필요해요.
- 법원이 항고보증금을 명하면 정해진 기한 안에 공탁해요.
- 항고 이유가 연체 해소라면 미납액을 마련해 소명자료로 내요.

대법원 판례(종합법률정보 판례 195434)는 폐지결정에 대한 항고심이 항고심 결정 시점까지 생긴 사정을 고려해야 한다고 봐요. 그래서 항고 뒤 소득 회복, 미납분 납부 같은 사정을 정리해 내는 것이 중요해요. 항고 중 강제집행이 가능한지는 이번에 확인한 공식 자료에 없어서 **공식 확인**이 필요해요.

## 4 4.「개인회생 폐지 후 변제한 금액은?」

법원 설명에는 폐지결정이 확정되면 그동안 낸 금액을 어떻게 처리하는지 안내한다는 취지가 있어요. 다만 이번에 읽은 자료에서는 반환 여부와 계산 방식이 정확히 판독되지 않아 단정하지 않아요.

- 낸 돈이 되돌아오는지, 채권자별로 어떻게 배분되는지: **공식 확인**
- 남은 채무 금액을 다시 계산하는 방법: 채권자별 잔액 확인서 요청이 확실해요.

## 5 5. 폐지가 확정되면 압류는

대법원 전자민원센터 안내에 따르면 폐지가 확정되면 개인회생의 제약에서 벗어나 채권자가 추심, 강제집행, 가압류, 가처분을 할 수 있어요. 급여·통장이 압류되기 전에 할 일은 아래와 같아요.

- 채권자별 채권 잔액과 연락처 목록 만들기
- 월급이 들어오는 계좌와 생활비 계좌를 구분해 두기
- 압류 통지가 오면 법원·채권자 문서를 모아 대리인이나 법률구조기관에 상담하기

압류금지 범위의 구체 금액은 이번 자료에서 확인하지 못해 **공식 확인**이 필요해요.

## 6 6.「개인회생 폐지된 후 워크아웃」

신용회복위원회 안내에서 확인한 개인워크아웃 기준은 아래와 같아요.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 연체기간 90일 이상인 채무자 |
| 채무액 한도 | 제한 없음으로 표기 |
| 31~89일 연체 | 사전채무조정 |
| 30일 이하 연체 | 신속채무조정 |
| 상담 예약 | 1375(평일 9~18시), 인터넷·방문·모바일 예약 |

법원 민원 FAQ는 개인워크아웃이 협약에 가입한 금융기관 채무만 대상으로 하는 사적 합의 방식이라고 설명해요. 개인회생 폐지 직후 워크아웃 신청이 가능한지, 폐지 이력이 심사에 영향을 주는지는 이번에 확인한 안내에 없어서 **공식 확인**이 필요해요.

## 7 체크리스트

- 폐지결정 공고일을 적고 2주 마감일을 달력에 표시했다
- 항고 여부를 정하고 항고장·소명자료를 준비했다
- 미납 변제금 총액과 마련 방법을 정리했다
- 채권자별 잔액과 연락처를 정리했다
- 월급 계좌와 생활비 계좌를 분리했다
- 신용회복위원회 1375 상담을 예약했다

## 8 용어 정리

- **즉시항고**: 법원 결정에 정해진 짧은 기한 안에 불복하는 절차예요.
- **항고보증금**: 항고하는 사람에게 법원이 공탁하라고 명할 수 있는 돈이에요.
- **추완항고**: 기한을 놓쳤을 때 사정을 소명해 뒤늦게 내는 항고예요.
- **폐지**: 개인회생절차가 변제 완료 없이 끝나는 것이에요.
- **개인워크아웃**: 신용회복위원회에서 채무를 조정하는 사적 제도예요.

## 9 자주 묻는 질문

**Q. 「개인회생이 폐지되고 항고중이에요.」 기한을 놓쳤어요.**

A. 공고일부터 2주가 기준이에요. 놓쳤다면 추완항고 가능성을 법원·대리인에게 바로 **공식 확인**하세요.

**Q. 「개인회생 폐지 후 변제한 금액은?」 돌려받나요?**

A. 이번에 읽은 공식 자료에서 반환 여부를 확인하지 못했어요. 담당 법원에 **공식 확인**하세요.

**Q. 「개인회생 폐지된 후 워크아웃」이 되나요?**

A. 연체 90일 이상이면 개인워크아웃 대상이라는 기준은 확인돼요. 폐지 이력 영향은 신용회복위원회에 **공식 확인**하세요.

**Q. 항고하면 압류가 멈추나요?**

A. 공식 자료에서 확인하지 못했어요. **공식 확인**이 필요해요.

## 10 근거로 삼은 공식 출처

- 대법원 전자민원센터 자주 묻는 질문(개인회생 폐지·즉시항고): https://www.scourt.go.kr/nm/minwon/faq/FaqViewAction.work?mode=A&seqnum=2056&gubun=11&pageIndex=3&pageIndexB=1&search_gubun=0 (https://www.scourt.go.kr/nm/minwon/faq/FaqViewAction.work?mode=A&seqnum=2056&gubun=11&pageIndex=3&pageIndexB=1&search_gubun=0)
- 서울회생법원 개인회생 폐지 대상사건: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsListAction.work?gubun=550 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsListAction.work?gubun=550)
- 서울회생법원 회생위원 변제수행·폐지 안내: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=25 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=25)
- 국가법령정보센터 판례(폐지결정 항고심): https://law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=195434&mode=0 (https://law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=195434&mode=0)
- 신용회복위원회 채무조정: https://www.ccrs.or.kr/cms/com/index.do?MENU_ID=490 (https://www.ccrs.or.kr/cms/com/index.do?MENU_ID=490)
- 서울회생법원 서민금융 지원기관 안내: https://slb.scourt.go.kr/rel/guide/support/index_a.jsp (https://slb.scourt.go.kr/rel/guide/support/index_a.jsp)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

## 11 마감 임박 공모전